

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Москва

10 июля 2025 года

Судья Тверского районного суда города Москвы Багрова М.А. при подготовке к рассмотрению жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ заявителем – Лаговским Дмитрием Владимировичем

УСТАНОВИЛ:

Заявитель Лаговский Д.В. обратилась в суд с жалобой в порядке, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой просил признать незаконными бездействие должностных лиц Следственного комитета Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст.125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй – шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

По смыслу закона, судья в ходе предварительной подготовки к судебному заседанию обязан выяснять, подсудна ли жалоба данному суду, подана ли она надлежащим лицом, имеется ли предмет обжалования в соответствии со ст. 125 УПК РФ, содержит ли жалоба необходимые сведения для ее рассмотрения.

Изучением в ходе предварительной подготовки к судебному заседанию материалов жалобы установлено, что заявителем оспариваются бездействие должностных лиц Следственного комитета РФ.

Вместе с тем, данное следственное подразделение расположено не на территории, относящейся к юрисдикции Тверского районного суда города Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.125 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу заявителя – Лаговского Дмитрия Владимировича, поданную в порядке ст. 125 УПК РФ, - вернуть заявителю.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его вынесения.

Судья:

М.А. Багрова

